XIQUE-XIQUE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice XQ-DO-2026-20667

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

PREÂMBULO

A Xique-Xique Seguros Gerais S.A. (fictícia), inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.104/0001-82, emite a presente apólice em favor da Tomadora Vale do São Francisco Fruticultura Exportadora Ltda. (fictícia), CNPJ 19.840.448/0001-21, com sede em Petrolina/PE, vigente de 01/12/2026 a 01/12/2027, com data de retroatividade fixada em 01/03/2025, garantindo os Segurados até o Limite Máximo de Garantia de R$ 55 milhões, mediante o pagamento do prêmio total de R$ 606.350,00 e observada a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 500 mil por Reclamação.

Atividade: fruticultura irrigada — manga e uva de mesa irrigadas. Porte: 2.900 hectares irrigados. Localização: Petrolina/PE (semiárido nordestino). Perfil: grande produtor. Particularidades informadas na proposta: perímetro irrigado; exportação para UE/EUA; trabalho sazonal intensivo.

Cláusula 1ª – Glossário

Reclamação: pedido formal de reparação contra o Segurado. Reclamação contínua: reclamações com o mesmo fato gerador consideradas uma só. Divisibilidade: nenhum ato de um Segurado será imputado a outro.

Cláusula 2ª – Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/03/2025. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a reclamação seja apresentada na vigência.

Cláusula 3ª – Prazo Adicional

Na hipótese de não renovação, fica concedido automaticamente prazo adicional de 12 meses, sem cobrança de prêmio, podendo ser contratado prazo adicional opcional de até 6 anos.

Cláusula 4ª – Notificação de Circunstâncias

Fatos ou circunstâncias notificados durante a vigência serão considerados reclamações apresentadas nesta apólice, desde que comunicados em até 60 dias do conhecimento pelo Segurado.

Cláusula 5ª – Limite Máximo de Garantia

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 55 milhões, no agregado por período de vigência, para todas as coberturas e reclamações somadas.

Cláusula 6ª – Sublimites

As coberturas adicionais não possuem sublimite, respondendo até o Limite Máximo de Garantia.

Cláusula 7ª – Reintegração do Limite

O Limite Máximo de Garantia poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

Cláusula 8ª – Franquia e Participação Obrigatória

Aplica-se participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$ 500 mil por reclamação às Coberturas B e C. A Cobertura Básica A não está sujeita a participação obrigatória do Segurado (franquia).

Cláusula 9ª – Definição de Segurado

Considera-se Segurado a pessoa física eleita ou nomeada para cargo de administrador, diretor ou conselheiro da Tomadora, bem como seus cônjuges e espólio, por atos praticados no exercício dessas funções.

Cláusula 10ª – Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

A Seguradora pagará as perdas do Segurado não indenizadas pela Tomadora somente nos casos de insolvência declarada judicialmente, aplicando-se a participação obrigatória do Segurado (franquia) prevista no preâmbulo desta apólice.

Cláusula 11ª – Cobertura B — Reembolso à Tomadora

A Seguradora reembolsará a Tomadora pelos valores que esta, por força de lei ou estatuto, tiver adiantado ou pago ao Segurado a título de perdas ou Custos de Defesa, aplicando-se a participação obrigatória do Segurado (franquia) de R$

SIMULADA · USO ACADÊMICO

500 mil.

Cláusula 12ª – Custos de Defesa

Os Custos de Defesa são pagos em adição ao Limite Máximo de Garantia até 50% do LMG; excedido esse montante, passam a integrá-lo.

Cláusula 13ª – Adiantamento de Custos de Defesa

A Seguradora adiantará os Custos de Defesa razoáveis em até 30 dias, mediante aprovação prévia do orçamento.

Cláusula 14ª – Separabilidade

As declarações da proposta e o conhecimento de qualquer Segurado não serão imputados aos demais; a conduta de um Segurado não prejudicará a cobertura dos outros.

Cláusula 15ª – Multas e Penalidades

Estão cobertas multas administrativas impostas ao Segurado por órgãos reguladores, onde legalmente seguráveis, até o sublimite de R$ 13,8 milhões.

Cláusula 16ª – Subsidiárias e Novas Controladas

Estão automaticamente incluídas as controladas existentes e as que vierem a ser constituídas ou adquiridas durante a vigência, independentemente de porte, mediante simples comunicação na renovação.

Cláusula 17ª – Mudança de Controle (Run-off)

Em caso de alteração de controle, a apólice permanece vigente até o término e converte-se automaticamente em run-off de 6 anos para atos anteriores, com prêmio adicional de 150% do prêmio anual.

Cláusula 18ª – Cancelamento

Esta apólice não poderá ser cancelada pela Seguradora, salvo por falta de pagamento do prêmio, com aviso prévio de 30 dias.

Cláusula 19ª – Solução de Controvérsias

Divergências serão resolvidas por arbitragem na Câmara indicada pela Tomadora, ou, a critério do Segurado, no foro de seu domicílio.

Cláusula 20ª – Moeda e Conversão

Os valores são expressos em reais, atualizados conforme a regulamentação vigente.

Cláusula 21ª – Riscos Excluídos

21.1 Além das exclusões das Condições Gerais, não estão cobertas:

21.1.1 Atos Dolosos: Exclui-se qualquer reclamação em que se alegue ato doloso, fraudulento, culpa grave ou violação intencional da lei pelo Segurado, inclusive Custos de Defesa.

21.1.2 Reclamações entre Segurados: A exclusão de reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a reclamações de administrador judicial ou liquidante, a reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a reclamações fora do Brasil.

21.1.3 Poluição e Danos Ambientais: A exclusão de poluição não se aplica aos Custos de Defesa do Segurado nem a reclamações de acionistas decorrentes de evento ambiental.

21.1.4 Riscos Cibernéticos: Excluem-se danos a sistemas e dados; permanecem cobertas reclamações contra o Segurado por violação de dever de diligência relativo à LGPD.

21.1.5 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores: Excluem-se fatos conhecidos apenas pelo Diretor-Presidente ou Diretor Jurídico da Tomadora na data de início da primeira apólice ininterrupta, conforme declarado na proposta.

CLÁUSULAS PARTICULARES RURAIS

Cláusula Particular Rural nº 1 – Cobertura Adicional — Crédito Rural, Sicor e Proagro

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em processos administrativos do Banco Central relativos a operações de crédito rural e ao Proagro, até o sublimite de R$ 11 milhões.

Cláusula Particular Rural nº 2 – Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

Estão cobertos Custos de Defesa do Segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMG.

Cláusula Particular Rural nº 3 – Recuperação Judicial e Insolvência

SIMULADA · USO ACADÊMICO

O pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da Tomadora não afeta a cobertura; a Cobertura Básica A permanece integral e prioritária, e a apólice não poderá ser cancelada por esse motivo.

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO